

## TM 15

# Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2

PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Sarang Burung Walet, Opsen PKB/BBNKB, dan ringkasan Retribusi Daerah

### Acuan utama

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).  
PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).  
PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota sebagai dasar tarif riil, NJOP, NPOPTKP, tata cara pembayaran, keringanan, dan prosedur teknis setempat.

Catatan penting: modul ini memakai rezim UU HKPD, bukan lagi rezim UU 28/2009. Jawaban ujian yang kuat harus menyebut jenis pajak, objek, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif maksimum, rumus, wilayah pemungutan, dan dasar pasal.

# Daftar Isi

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Placeholder for table of contents | 0 |
|-----------------------------------|---|

# 1. Kerangka Hukum Pajak Kabupaten/Kota

TM 15 membahas pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Kerangka dasarnya adalah daftar tertutup dalam UU HKPD: pemerintah kabupaten/kota tidak boleh membuat jenis pajak baru di luar daftar Pasal 4 ayat (2). Perda boleh mengatur tarif riil dan tata cara teknis, tetapi tidak boleh melampaui batas dan struktur yang sudah ditentukan UU.

**Dasar hukum kerangka umum**

UU 1/2022 Pasal 1 angka 21: Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, untuk keperluan Daerah.

UU 1/2022 Pasal 4 ayat (2) huruf a-i: daftar pajak kabupaten/kota.

UU 1/2022 Pasal 5 ayat (1): PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

UU 1/2022 Pasal 5 ayat (2): BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

UU 1/2022 Pasal 6 ayat (1): Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

UU 1/2022 Pasal 94: semua jenis pajak dan retribusi, subjek, objek, dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif ditetapkan dalam 1 Perda sebagai dasar pemungutan.

UU 1/2022 Pasal 95 ayat (1)-(3): ketentuan umum dan tata cara pemungutan PDRD meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan, pembetulan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, penghapusan piutang, dan diatur dengan atau berdasarkan PP.

PP 35/2023: aturan pelaksana umum KUPDRD; mencabut PP 10/2021, PP 55/2016, dan PP 97/2012.

| Pajak kab/kota            | Dasar UU HKPD            | Mekanisme Pasal 5                             |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| PBB-P2                    | Pasal 4 ayat (2) huruf a | Official assessment / penetapan Kepala Daerah |
| BPHTB                     | Pasal 4 ayat (2) huruf b | Self assessment / perhitungan sendiri WP      |
| PBJT                      | Pasal 4 ayat (2) huruf c | Self assessment                               |
| Pajak Reklame             | Pasal 4 ayat (2) huruf d | Official assessment                           |
| PAT                       | Pasal 4 ayat (2) huruf e | Official assessment                           |
| Pajak MBLB                | Pasal 4 ayat (2) huruf f | Self assessment                               |
| Pajak Sarang Burung Walet | Pasal 4 ayat (2) huruf g | Self assessment                               |
| Opsen PKB                 | Pasal 4 ayat (2) huruf h | Official assessment                           |
| Opsen BBNKB               | Pasal 4 ayat (2) huruf i | Official assessment                           |

Catatan transisi: UU HKPD Pasal 191 ayat (1) menyatakan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 tahun sejak UU diundangkan. Karena UU HKPD diundangkan 5 Januari 2022, opsen PKB/BBNKB dan struktur baru terkait MBLB efektif 5 Januari 2025.

# 2. PBB-P2 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## 2.1 Konsep, objek, subjek, dan rumus PBB-P2

**Dasar hukum inti**

UU 1/2022 Pasal 38 ayat (1)-(3): objek PBB-P2 dan pengecualian objek.

UU 1/2022 Pasal 39 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib Pajak PBB-P2.

UU 1/2022 Pasal 40 ayat (1)-(8): dasar pengenaan PBB-P2, NJOP, NJOPTKP, persentase NJOP yang digunakan, penetapan NJOP, dan dasar PMK penilaian.

UU 1/2022 Pasal 41 ayat (1)-(3): tarif maksimum PBB-P2 dan tarif lebih rendah untuk lahan produksi pangan dan ternak.

UU 1/2022 Pasal 42: perhitungan PBB-P2 terutang.

UU 1/2022 Pasal 43 ayat (1)-(3): tahun pajak, saat penentuan keadaan objek, dan tempat pajak terutang.

PMK 85/2024 Pasal 3-Pasal 15: teknis penilaian PBB-P2; PMK 85/2024 Pasal 17 mencabut PMK 208/PMK.07/2018.

PBB-P2 dikenakan atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengecualian penting: kawasan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tidak masuk PBB-P2 karena objek tersebut berada pada rezim PBB sektor pusat/PBB-P3.

PBB-P2 adalah pajak official assessment. Artinya, pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui instrumen seperti SPPT atau surat ketetapan pajak daerah. WP tetap berkewajiban menyampaikan data objek/subjek yang benar sesuai prosedur daerah.

| Elemen          | Isi pokok                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek           | Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan OP/Badan, kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, pertambangan; Pasal 38 ayat (1).                                                                                                                                             |
| Termasuk bumi   | Permukaan bumi hasil reklamasi atau pengurukan; Pasal 38 ayat (2).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pengecualian    | Kantor pemerintah, kepentingan umum nonkomersial, makam, hutan lindung/suaka/taman nasional/tanah negara belum dibebani hak, diplomatik, lembaga internasional, jalur kereta/MRT/LRT, tempat tinggal dengan NJOP tertentu, dan objek yang dipungut PBB oleh Pemerintah; Pasal 38 ayat (3) huruf a-i. |
| Subjek/WP       | Pihak yang nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki/menguasai/memperoleh manfaat bangunan; Pasal 39 ayat (1)-(2).                                                                                                                                                   |
| DPP             | NJOP; Pasal 40 ayat (1). NJOP ditetapkan melalui proses penilaian; Pasal 40 ayat (2).                                                                                                                                                                                                                |
| NJOPTKP         | Paling sedikit Rp10.000.000 untuk setiap WP; Pasal 40 ayat (3). Jika lebih dari satu objek dalam 1 kab/kota, hanya diberikan atas salah satu objek; Pasal 40 ayat (4).                                                                                                                               |
| Persentase NJOP | NJOP yang digunakan untuk perhitungan ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP; Pasal 40 ayat (5).                                                                                                                                                    |
| Tarif           | Maksimum 0,5%; Pasal 41 ayat (1). Lahan produksi pangan dan ternak wajib lebih rendah daripada lahan lainnya; Pasal 41 ayat (2).                                                                                                                                                                     |
| Tahun dan saat  | Tahun pajak 1 tahun kalender; keadaan objek ditentukan per 1 Januari; Pasal 43 ayat (1)-(2).                                                                                                                                                                                                         |
| Wilayah         | Daerah tempat objek PBB-P2 berada; Pasal 43 ayat (3).                                                                                                                                                                                                                                                |

### Rumus praktis

PBB-P2 terutang = dasar pengenaan PBB-P2 x tarif PBB-P2.

Dasar pengenaan PBB-P2 = persentase tertentu 20%-100% x (NJOP - NJOPTKP).

Tarif riil dan persentase dasar pengenaan ditetapkan dalam Perda/Perkada, tetapi plafon UU HKPD tetap mengikat.

### Jebakan konsep

- Jangan memakai rumus lama secara mentah dari UU 28/2009. UU HKPD memperkenalkan persentase NJOP yang digunakan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% setelah NJOPTKP.
- Jangan menyebut semua tanah/bangunan sebagai objek PBB-P2. Kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikecualikan dari PBB-P2.
- NJOPTKP minimal menurut UU HKPD adalah Rp10.000.000, tetapi Perda dapat menetapkan lebih tinggi.
- Keadaan objek dilihat pada 1 Januari. Perubahan setelah itu biasanya berdampak pada tahun pajak berikutnya, kecuali ketentuan teknis daerah mengatur administrasi pemutakhiran.

## 2.2 Penilaian PBB-P2 menurut PMK 85/2024

PMK 85/2024 diterbitkan untuk melaksanakan UU HKPD Pasal 40 ayat (8) dan PP 35/2023 Pasal 55 ayat (6). PMK ini menjadi pedoman penilaian PBB-P2 dan mencabut PMK 208/PMK.07/2018. Secara substansi, NJOP hasil penilaian dibedakan menjadi NJOP Bumi dan/atau NJOP Bangunan. NJOP Bumi dihitung dari total luas areal objek dikalikan NJOP Bumi per meter persegi. NJOP Bangunan dihitung dari luas bangunan dikalikan NJOP Bangunan per meter persegi. Penilaian dapat dilakukan secara massal atau individual; objek khusus seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, stasiun, bendungan, dan bangunan khusus lainnya dinilai lebih individual.

| PMK 85/2024 | Isi pokok                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 3     | DPP PBB-P2 adalah NJOP; NJOP hasil penilaian dibedakan menjadi NJOP Bumi dan/atau NJOP Bangunan.                            |
| Pasal 4     | NJOP Bumi = luas areal objek x NJOP Bumi per meter persegi.                                                                 |
| Pasal 5     | NJOP Bangunan = luas bangunan x NJOP Bangunan per meter persegi.                                                            |
| Pasal 6     | Penilaian massal untuk NJOP Bumi dan bangunan umum; penilaian individual jika massal tidak memadai atau untuk objek khusus. |
| Pasal 7     | Penilaian tanah memakai NIR dalam ZNT; NIR dari harga transaksi wajar atau pembandingan sejenis.                            |
| Pasal 8     | Penilaian bangunan umum menggunakan DBKB untuk setiap JPB.                                                                  |
| Pasal 9     | Penilaian individual dapat memakai metode perbandingan harga, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.              |
| Pasal 14    | Kepala Daerah menetapkan NJOP setiap 3 tahun, kecuali objek tertentu dapat tiap tahun.                                      |
| Pasal 15    | Dasar pengenaan ditetapkan 20%-100% dari NJOP setelah NJOPTKP; detail persentase diatur Perkada.                            |
| Pasal 17    | PMK 208/PMK.07/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.                                                                   |

## 3. BPHTB - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

### 3.1 Konsep, objek, NPOP, NPOPTKP, dan rumus BPHTB

#### Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 44 ayat (1)-(6): objek BPHTB, jenis perolehan hak, jenis hak, dan pengecualian objek.  
 UU 1/2022 Pasal 45 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib Pajak BPHTB.  
 UU 1/2022 Pasal 46 ayat (1)-(8): dasar pengenaan, NPOP, NPOPTKP minimal, dan NPOPTKP waris/hibah wasiat.  
 UU 1/2022 Pasal 47 ayat (1)-(2): tarif maksimum BPHTB.  
 UU 1/2022 Pasal 48 ayat (1)-(2): perhitungan dan wilayah pemungutan.  
 UU 1/2022 Pasal 49 huruf a-g: saat terutang BPHTB untuk berbagai jenis perolehan hak.

BPHTB dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini bersifat self assessment: pihak yang memperoleh hak menghitung dan membayar sendiri BPHTB sesuai ketentuan Perda sebelum atau pada saat proses peralihan/pendaftaran hak sesuai mekanisme daerah.

Jangan mencampur PBB-P2 dan BPHTB. PBB-P2 mengenakan pajak atas kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan objek setiap tahun. BPHTB mengenakan pajak atas peristiwa perolehan hak, seperti jual beli, waris, hibah, lelang, putusan hakim, atau pemberian hak baru.

| Elemen                           | Isi pokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek                            | Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; Pasal 44 ayat (1).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perolehan hak                    | Pemindahan hak: jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan/badan hukum, pemisahan hak, lelang, putusan hakim, merger, peleburan, pemekaran, hadiah; Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 1-13. Pemberian hak baru: kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak; Pasal 44 ayat (2) huruf b angka 1-2. |
| Jenis hak                        | Hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan; Pasal 44 ayat (3) huruf a-f.                                                                                                                                                                                                                         |
| Pengecualian                     | Kantor pemerintah/daerah, negara untuk pemerintahan/pembangunan umum, lembaga internasional tertentu, diplomatik, konversi hak tanpa perubahan nama, wakaf, ibadah, dan MBR; Pasal 44 ayat (6) huruf a-h.                                                                                                                                    |
| Subjek/WP                        | Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan; Pasal 45 ayat (1)-(2).                                                                                                                                                                                                                                            |
| DPP/NPOP                         | Nilai Perolehan Objek Pajak; Pasal 46 ayat (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NPOP jual beli                   | Harga transaksi; Pasal 46 ayat (2) huruf a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NPOP nonjual beli                | Nilai pasar untuk tukar-menukar, hibah, waris, pemisahan hak, putusan hakim, pemberian hak baru, merger, dan hadiah; Pasal 46 ayat (2) huruf b.                                                                                                                                                                                              |
| NPOP lelang                      | Harga transaksi dalam risalah lelang; Pasal 46 ayat (2) huruf c.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jika NPOP rendah/tidak diketahui | Gunakan NJOP PBB tahun terjadinya perolehan; Pasal 46 ayat (3).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NPOPTKP umum                     | Paling sedikit Rp80.000.000 untuk perolehan hak pertama WP di wilayah daerah; Pasal 46 ayat (5).                                                                                                                                                                                                                                             |
| NPOPTKP waris/hibah wasiat       | Paling sedikit Rp300.000.000 untuk hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajat ke atas/bawah termasuk suami/istri; Pasal 46 ayat (6).                                                                                                                                                                                                 |
| Tarif                            | Paling tinggi 5%; Pasal 47 ayat (1). Tarif riil ditetapkan Perda; Pasal 47 ayat (2).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wilayah                          | Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada; Pasal 48 ayat (2).                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Rumus praktis

BPHTB terutang = (NPOP - NPOPTKP) x tarif BPHTB.  
 Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB tahun perolehan, gunakan NJOP PBB sebagai dasar pengenaan.  
 NPOPTKP minimal Rp80.000.000; waris/hibah wasiat keluarga garis lurus minimal Rp300.000.000.

#### Jebakan konsep

- Jangan menyebut BPHTB selalu berdasarkan NJOP. Dasar pertama adalah NPOP: harga transaksi, nilai pasar, atau harga risalah lelang. NJOP digunakan jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP.
- NPOPTKP adalah pengurang dasar pengenaan; jangan dikalikan tarif sebelum dikurangkan.
- Waris dan hibah wasiat punya NPOPTKP minimal khusus Rp300.000.000 jika memenuhi hubungan keluarga yang ditentukan UU.
- Saat terutang berbeda tergantung jenis perolehan: PPJB/akta/pendaftaran waris/putusan hakim/SK pemberian hak/penunjukan pemenang lelang.

## 3.2 Saat terutang BPHTB

| Perolehan hak                                                                                                  | Saat terutang menurut Pasal 49                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jual beli                                                                                                      | Tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli; huruf a.                    |
| Tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam badan, pemisahan hak, merger, peleburan, pemekaran, hadiah | Tanggal dibuat dan ditandatangani akta; huruf b.                                               |
| Waris                                                                                                          | Tanggal penerima waris atau kuasanya mendaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan; huruf c. |
| Putusan hakim                                                                                                  | Tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; huruf d.                                   |
| Pemberian hak baru kelanjutan pelepasan hak                                                                    | Tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; huruf e.                                 |
| Pemberian hak baru di luar pelepasan hak                                                                       | Tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; huruf f.                                 |
| Lelang                                                                                                         | Tanggal penunjukan pemenang lelang; huruf g.                                                   |

## 4. PBJT - Pajak Barang dan Jasa Tertentu

### 4.1 Konsep besar PBJT

#### Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 50 huruf a-e: objek PBJT meliputi makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan.

UU 1/2022 Pasal 51-Pasal 55: rincian tiap objek PBJT dan pengecualiannya.

UU 1/2022 Pasal 56 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib Pajak PBJT.

UU 1/2022 Pasal 57 ayat (1)-(2): dasar pengenaan PBJT.

UU 1/2022 Pasal 58 ayat (1)-(4): tarif PBJT umum dan tarif khusus.

UU 1/2022 Pasal 59 ayat (1)-(3): perhitungan, wilayah pemungutan, dan saat terutang PBJT.

PBJT adalah penyederhanaan beberapa pajak konsumsi daerah yang pada rezim lama dikenal sebagai pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan. Dalam UU HKPD, kelimanya dipayungi sebagai PBJT, tetapi objeknya tetap harus dianalisis per kelompok.

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dengan kata lain, beban ekonominya biasanya ditanggung konsumen, tetapi kewajiban pemungutan/pelaporan berada pada penyedia barang/jasa.

| Elemen                 | Isi pokok                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek                  | Makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pasal 50 huruf a-e.                                                       |
| Subjek                 | Konsumen barang dan jasa tertentu; Pasal 56 ayat (1).                                                                                                               |
| Wajib pajak            | Orang pribadi/badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu; Pasal 56 ayat (2).                                            |
| DPP                    | Jumlah yang dibayarkan konsumen; Pasal 57 ayat (1). Jika tidak ada pembayaran, dihitung berdasarkan harga jual barang/jasa sejenis di daerah; Pasal 57 ayat (2).    |
| Tarif umum             | Paling tinggi 10%; Pasal 58 ayat (1).                                                                                                                               |
| Tarif hiburan tertentu | Diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa: paling rendah 40% dan paling tinggi 75%; Pasal 58 ayat (2).                                                  |
| Tarif listrik khusus   | Tenaga listrik dari sumber lain untuk industri/pertambangan minyak dan gas paling tinggi 3%; listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%; Pasal 58 ayat (3). |
| Wilayah                | Tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang/jasa dilakukan; Pasal 59 ayat (2).                                                                           |
| Saat terutang          | Saat pembayaran, penyerahan, atau konsumsi barang/jasa tertentu dilakukan; Pasal 59 ayat (3).                                                                       |

#### Rumus praktis

$\text{PBJT terutang} = \text{dasar pengenaan PBJT} \times \text{tarif PBJT}$ .

Dasar pengenaan PBJT = jumlah yang dibayarkan konsumen; jika tidak ada pembayaran, gunakan harga jual barang/jasa sejenis yang berlaku di daerah.

#### Jebakan konsep

- PBJT bukan hanya restoran. PBJT memayungi 5 kelompok objek: makanan/minuman, listrik, hotel, parkir, dan hiburan.

- Tarif umum maksimum 10%, tetapi hiburan tertentu punya tarif minimum 40% dan maksimum 75%. Ini sering keluar di soal.
- Penyedia jasa adalah Wajib Pajak, sedangkan konsumen adalah subjek pajak. Jangan ditukar.
- Pengecualian objek harus dicek, terutama usaha kecil dengan omzet di bawah batas Perda, listrik pemerintah, asrama/rumah sakit/panti, dan parkir internal kantor.

4.2 Rincian objek PBJT dan pengecualian penting

| Objek PBJT            | Dasar pasal | Cakupan dan pengecualian penting                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makanan/minuman       | Pasal 51    | Disediakan restoran atau katering. Dikecualikan jika omzet tidak melebihi batas Perda, toko swalayan yang tidak semata menjual makanan/minuman, pabrik makanan/minuman, dan lounge bandara.                                                                                                   |
| Tenaga listrik        | Pasal 52    | Konsumsi tenaga listrik oleh pengguna akhir. Dikecualikan konsumsi oleh instansi pemerintah, kedutaan, pembangkit untuk sendiri dengan kapasitas tertentu, dan rumah ibadah/panti sosial.                                                                                                     |
| Jasa perhotelan       | Pasal 53    | Akomodasi dan fasilitas penunjang: hotel, hostel, vila, motel, losmen, guesthouse, resort, cottage, glamping, dan sejenisnya. Dikecualikan asrama pemerintah, rumah sakit/asrama perawat/panti sosial, pusat pendidikan/keagamaan, biro perjalanan, dan sewa ruang untuk diusahakan di hotel. |
| Jasa parkir           | Pasal 54    | Penyediaan tempat parkir dan/atau valet. Dikecualikan parkir pemerintah, parkir perkantoran untuk karyawan sendiri, kedutaan/konsulat, dan lainnya yang diatur Perda.                                                                                                                         |
| Jasa kesenian/hiburan | Pasal 55    | Film, musik, tari, busana, pameran, sirkus, pacuan, permainan ketangkasan, wahana, pijat/refleksi, diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa. Dikecualikan promosi budaya tradisional/layanan masyarakat tanpa bayaran dan lainnya menurut Perda.                                    |

5. Pajak Reklame

5.1 Konsep Pajak Reklame

**Dasar hukum inti**

UU 1/2022 Pasal 60 ayat (1)-(3): objek Pajak Reklame, jenis reklame, dan pengecualian objek.

UU 1/2022 Pasal 61 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib Pajak Reklame.

UU 1/2022 Pasal 62 ayat (1)-(5): dasar pengenaan berupa nilai sewa reklame dan cara penentuannya.

UU 1/2022 Pasal 63 ayat (1)-(2): tarif maksimum dan penetapan tarif dengan Perda.

UU 1/2022 Pasal 64 ayat (1)-(3): perhitungan dan wilayah pemungutan.

Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame tidak hanya billboard; termasuk reklame kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, film/slide, dan peragaan. Pajak ini dipungut dengan official assessment.

Pengecualian penting: reklame melalui internet, televisi, radio, media cetak berkala dan sejenisnya; label/merek produk yang melekat pada barang; nama pengenal usaha/profesi tertentu; reklame pemerintah; reklame politik, sosial, dan keagamaan tanpa iklan komersial; serta lainnya menurut Perda.

| Elemen       | Isi pokok                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek        | Semua penyelenggaraan Reklame; Pasal 60 ayat (1).                                                                                                                                                                                 |
| Jenis        | Billboard/videotron/megatron, kain, stiker, selebaran, berjalan, udara, apung, film/slide, peragaan; Pasal 60 ayat (2) huruf a-i.                                                                                                 |
| Pengecualian | Internet/TV/radio/media berkala, label produk, nama pengenal usaha tertentu, reklame pemerintah, politik/sosial/keagamaan nonkomersial, dan lainnya menurut Perda; Pasal 60 ayat (3) huruf a-f.                                   |
| Subjek       | Pihak yang menggunakan reklame; Pasal 61 ayat (1).                                                                                                                                                                                |
| Wajib pajak  | Pihak yang menyelenggarakan reklame; Pasal 61 ayat (2).                                                                                                                                                                           |
| DPP          | Nilai sewa reklame; Pasal 62 ayat (1). Jika pihak ketiga, berdasarkan nilai kontrak; Pasal 62 ayat (2). Jika diselenggarakan sendiri, memperhatikan jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, ukuran; Pasal 62 ayat (3). |
| Tarif        | Paling tinggi 25%; Pasal 63 ayat (1).                                                                                                                                                                                             |
| Wilayah      | Tempat reklame diselenggarakan; Pasal 64 ayat (2). Untuk reklame berjalan, tempat usaha penyelenggara terdaftar; Pasal 64 ayat (3).                                                                                               |

**Rumus praktis**

Pajak Reklame terutang = nilai sewa reklame x tarif Pajak Reklame.

Nilai sewa = nilai kontrak bila diselenggarakan pihak ketiga; bila sendiri dihitung berdasarkan faktor teknis menurut Perkada.

Jebakan konsep

- Reklame internet, televisi, radio, dan media berkala bukan objek Pajak Reklame daerah menurut Pasal 60 ayat (3).
- Subjek pengguna reklame tidak selalu sama dengan WP penyelenggara reklame.
- Untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan bukan tempat kendaraan lewat, melainkan tempat usaha penyelenggara terdaftar.

## 6. PAT - Pajak Air Tanah

### 6.1 Konsep PAT dan pembedaan dengan PAP

#### Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 65 ayat (1)-(2): objek PAT dan pengecualian objek.

UU 1/2022 Pasal 66 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib PAT.

UU 1/2022 Pasal 67 ayat (1)-(4): dasar pengenaan dan unsur nilai perolehan air tanah.

UU 1/2022 Pasal 68 ayat (1)-(2): penetapan nilai perolehan Air Tanah dengan pergub berpedoman pada peraturan menteri bidang ESDM dan pertimbangan Menteri Keuangan.

UU 1/2022 Pasal 69 ayat (1)-(2): tarif maksimum PAT.

UU 1/2022 Pasal 70 ayat (1)-(3): perhitungan, wilayah pemungutan, dan saat terutang PAT.

PAT dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Bedakan dengan PAP pada TM 14: PAP adalah air permukaan dan merupakan pajak provinsi; PAT adalah air tanah dan merupakan pajak kabupaten/kota.

Tujuan pajak ini bukan sekadar penerimaan daerah, tetapi juga instrumen pengendalian pemanfaatan air tanah. Karena itu dasar pengenaannya mempertimbangkan harga air baku dan bobot yang mencakup faktor jenis sumber, lokasi, tujuan pemanfaatan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan.

| Elemen           | Isi pokok                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek            | Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; Pasal 65 ayat (1).                                                                                                        |
| Pengecualian     | Keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keagamaan, dan kegiatan lain dalam Perda; Pasal 65 ayat (2) huruf a-f. |
| Subjek/WP        | Orang pribadi/badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Tanah; Pasal 66 ayat (1)-(2).                                                                            |
| DPP              | Nilai perolehan Air Tanah; Pasal 67 ayat (1).                                                                                                                         |
| Nilai perolehan  | Harga air baku x bobot Air Tanah; Pasal 67 ayat (2). Harga air baku berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah; Pasal 67 ayat (3).         |
| Faktor bobot     | Jenis sumber, lokasi, tujuan, volume, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan; Pasal 67 ayat (4) huruf a-f.                                                    |
| Tarif            | Paling tinggi 20%; Pasal 69 ayat (1).                                                                                                                                 |
| Wilayah dan saat | Dipungut di tempat pengambilan/pemanfaatan Air Tanah; saat terutang sejak pengambilan/pemanfaatan; Pasal 70 ayat (2)-(3).                                             |

#### Rumus praktis

PAT terutang = nilai perolehan Air Tanah x tarif PAT.

Nilai perolehan Air Tanah = harga air baku x bobot Air Tanah.

Tarif riil ditetapkan Perda, maksimum 20%.

#### Jebakan konsep

- PAT bukan PAP. Air tanah = kabupaten/kota; air permukaan = provinsi.
- Tidak semua penggunaan air tanah dikenakan PAT; keperluan dasar rumah tangga dan kegiatan rakyat tertentu dikecualikan.
- DPP bukan sekadar volume, tetapi nilai perolehan air tanah yang mempertimbangkan harga air baku dan bobot.



## 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

### 7.1 Konsep Pajak MBLB

#### Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 71 ayat (1)-(2): objek Pajak MBLB dan pengecualian objek.  
 UU 1/2022 Pasal 72 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib Pajak MBLB.  
 UU 1/2022 Pasal 73 ayat (1)-(4): dasar pengenaan, nilai jual hasil pengambilan, volume/tonase, dan harga patokan.  
 UU 1/2022 Pasal 74 ayat (1)-(3): tarif maksimum MBLB.  
 UU 1/2022 Pasal 75 ayat (1)-(2): perhitungan dan wilayah pemungutan.  
 UU 1/2022 Pasal 81-Pasal 84: Pajak MBLB juga menjadi dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebesar 25% untuk provinsi.

Pajak MBLB dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan seperti batu kapur, granit/andesit, pasir, kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, marmer, zeolit, belerang, dan MBLB lainnya menurut ketentuan pertambangan. Pajak ini dipungut dengan self assessment oleh pihak yang mengambil MBLB.

Dalam desain UU HKPD, Pajak MBLB kabupaten/kota berkaitan dengan Opsen Pajak MBLB provinsi. Artinya, ketika Pajak MBLB terutang, terdapat opsen provinsi sebesar 25% dari Pajak MBLB terutang sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf c. Namun pajak pokok MBLB tetap pajak kabupaten/kota.

| Elemen        | Isi pokok                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek         | Kegiatan pengambilan MBLB; Pasal 71 ayat (1). Contoh: batu kapur, granit/andesit, pasir/kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, marmer, kaolin, zeolit, belerang, MBLB ikutan, dan lainnya.                          |
| Pengecualian  | Keperluan rumah tangga yang tidak diperjualbelikan, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel/pipa yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah, dan lainnya menurut Perda; Pasal 71 ayat (2) huruf a-c. |
| Subjek/WP     | Orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB; Pasal 72 ayat (1)-(2).                                                                                                                                            |
| DPP           | Nilai jual hasil pengambilan MBLB; Pasal 73 ayat (1).                                                                                                                                                           |
| Nilai jual    | Volume/tonase pengambilan x harga patokan tiap jenis MBLB; Pasal 73 ayat (2). Harga patokan berdasarkan harga jual rata-rata di mulut tambang; Pasal 73 ayat (3).                                               |
| Tarif         | Paling tinggi 20%; Pasal 74 ayat (1). Daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi kab/kota: paling tinggi 25%; Pasal 74 ayat (2).                                                                              |
| Wilayah       | Tempat pengambilan MBLB; Pasal 75 ayat (2).                                                                                                                                                                     |
| Opsen terkait | Opsen Pajak MBLB 25% dari Pajak MBLB terutang; Pasal 83 ayat (1) huruf c.                                                                                                                                       |

#### Rumus praktis

Pajak MBLB = nilai jual hasil pengambilan MBLB x tarif Pajak MBLB.  
 Nilai jual hasil pengambilan = volume/tonase x harga patokan tiap jenis MBLB.  
 Opsen MBLB provinsi = 25% x Pajak MBLB terutang.

#### Jebakan konsep

- Pajak MBLB dihitung dari nilai jual hasil pengambilan, bukan dari laba penambang.
- Harga patokan memakai harga jual rata-rata di mulut tambang, bukan harga jual akhir setelah distribusi jauh.
- Jangan lupa ada opsen provinsi 25% atas Pajak MBLB terutang.
- Pengambilan untuk keperluan rumah tangga yang tidak diperjualbelikan dapat dikecualikan.

## 8. Pajak Sarang Burung Walet

### 8.1 Konsep Pajak Sarang Burung Walet

#### Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 76 ayat (1)-(2): objek dan pengecualian objek.  
 UU 1/2022 Pasal 77 ayat (1)-(2): subjek dan Wajib Pajak.  
 UU 1/2022 Pasal 78 ayat (1)-(2): dasar pengenaan dan nilai jual sarang burung walet.  
 UU 1/2022 Pasal 79 ayat (1)-(2): tarif maksimum.  
 UU 1/2022 Pasal 80: perhitungan pajak terutang.

Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Pajak ini termasuk pajak kabupaten/kota dengan self assessment.

Objek yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak dikecualikan. Daerah juga dapat menetapkan pengecualian lain melalui Perda.

| Elemen       | Isi pokok                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek        | Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet; Pasal 76 ayat (1).                                              |
| Pengecualian | Pengambilan yang telah dikenakan PNPB dan kegiatan lain yang ditetapkan Perda; Pasal 76 ayat (2).                     |
| Subjek/WP    | Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet; Pasal 77 ayat (1)-(2). |
| DPP          | Nilai jual sarang Burung Walet; Pasal 78 ayat (1).                                                                    |
| Nilai jual   | Harga pasaran umum di daerah x volume sarang Burung Walet; Pasal 78 ayat (2).                                         |
| Tarif        | Paling tinggi 10%; Pasal 79 ayat (1).                                                                                 |

#### Rumus praktis

Pajak Sarang Burung Walet = nilai jual sarang Burung Walet x tarif.

Nilai jual = harga pasaran umum di daerah x volume sarang Burung Walet.

### Jebakan konsep

- Jangan menganggap seluruh sarang walet otomatis objek pajak daerah. Jika sudah dikenakan PNPB, dikecualikan.
- DPP berbasis harga pasaran umum dan volume, bukan omzet bersih setelah biaya.
- Tarif 10% adalah maksimum; tarif riil tetap tergantung Perda.

## 9. Opsen PKB dan Opsen BBNKB

### 9.1 Konsep opsen sebagai pajak kabupaten/kota

#### Dasar hukum inti

UU 1/2022 Pasal 1 angka 61: Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

UU 1/2022 Pasal 4 ayat (2) huruf h-i: Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah pajak kabupaten/kota.

UU 1/2022 Pasal 5 ayat (1): Opsen PKB dan Opsen BBNKB dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

UU 1/2022 Pasal 81 huruf a-b: Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

UU 1/2022 Pasal 82 huruf a-b: WP opsen adalah WP PKB dan BBNKB.

UU 1/2022 Pasal 83 ayat (1) huruf a-b: tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB masing-masing 66%.

UU 1/2022 Pasal 84 ayat (1)-(2): opsen dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen.

UU 1/2022 Pasal 191 ayat (1): Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku 3 tahun sejak UU diundangkan.

Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah instrumen kabupaten/kota atas pajak kendaraan yang basis pokoknya dipungut provinsi. Tujuannya mengganti sebagian mekanisme bagi hasil agar penerimaan kabupaten/kota masuk lebih langsung saat pajak kendaraan dibayar.

Opsen dihitung dari besaran pajak terutang, bukan dari nilai jual kendaraan atau dasar pengenaan langsung. Karena itu rumus opsen selalu dimulai dari pajak pokok terutang.

| Elemen       | Isi pokok                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek opsen  | Pajak terutang PKB dan BBNKB; Pasal 81 huruf a-b.                                    |
| WP opsen     | WP PKB dan WP BBNKB; Pasal 82 huruf a-b.                                             |
| Tarif        | Opsen PKB 66% dan Opsen BBNKB 66%; Pasal 83 ayat (1) huruf a-b.                      |
| Dasar hitung | Besaran pajak terutang; Pasal 83 ayat (1).                                           |
| Pemungutan   | Bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen; Pasal 84 ayat (1).                      |
| Efektif      | 3 tahun sejak UU HKPD diundangkan, yaitu efektif 5 Januari 2025; Pasal 191 ayat (1). |

#### Rumus praktis

Opsen PKB = 66% x PKB terutang.

Opsen BBNKB = 66% x BBNKB terutang.

Opsen dibayar bersamaan dengan pajak pokoknya.

### Jebakan konsep

- Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah pajak kabupaten/kota, bukan pajak provinsi.
- Opsen dihitung dari pajak terutang, bukan dari harga kendaraan.
- Opsen dipungut bersamaan dengan PKB/BBNKB, bukan tagihan terpisah setelahnya.

## 10. Ringkasan Retribusi Daerah yang Relevan untuk TM 15

Walaupun fokus utama TM 15 adalah pajak kabupaten/kota, judul mata kuliah biasanya menyebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena itu bagian retribusi perlu dipahami secara ringkas agar tidak tertukar dengan pajak.

### Dasar hukum retribusi

UU 1/2022 Pasal 87 ayat (1): jenis retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

UU 1/2022 Pasal 87 ayat (2)-(4): objek retribusi adalah pelayanan barang/jasa dan pemberian izin tertentu; wajib retribusi adalah pihak yang menggunakan/menikmati layanan/perizinan.

UU 1/2022 Pasal 88 ayat (1): Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas.

UU 1/2022 Pasal 88 ayat (3): Retribusi Jasa Usaha meliputi pasar grosir/pertokoan, pelelangan, tempat khusus parkir, penginapan/vila, rumah potong hewan, kepelabuhanan, rekreasi/olahraga, penyeberangan, penjualan produksi daerah, dan pemanfaatan aset daerah.

UU 1/2022 Pasal 88 ayat (4): Retribusi Perizinan Tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

UU 1/2022 Pasal 90-Pasal 93: retribusi dihitung dari tingkat penggunaan jasa x tarif; tarif ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dan ditetapkan dengan Perkada.

UU 1/2022 Pasal 94: pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda sebagai dasar pemungutan.

| Aspek            | Pajak Daerah                             | Retribusi Daerah                                            |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dasar            | Kontribusi wajib berdasarkan UU.         | Pembayaran atas jasa/izin tertentu dari Pemda.              |
| Imbalan langsung | Tidak ada imbalan langsung.              | Ada layanan/izin yang dinikmati.                            |
| Contoh TM 15     | PBB-P2, BPHTB, PBJT, Reklame, PAT, MBLB. | Parkir tepi jalan, pelayanan pasar, PBG, jasa usaha daerah. |
| Rumus umum       | DPP x tarif pajak.                       | Tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi.                  |

## 11. Ringkasan Super Cepat Pajak Kabupaten/Kota

| Pajak              | Objek                                            | DPP                           | Tarif maksimum/tetap                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PBB-P2             | Bumi/bangunan perdesaan dan perkotaan            | 20%-100% x (NJOP - NJOPTKP)   | 0,5%; lahan pangan/ternak lebih rendah                     |
| BPHTB              | Perolehan hak atas tanah/bangunan                | NPOP - NPOPTKP                | 5%                                                         |
| PBJT               | Makanan/minuman, listrik, hotel, parkir, hiburan | Jumlah dibayar konsumen       | Umum 10%; hiburan tertentu 40%-75%; listrik khusus 3%/1,5% |
| Pajak Reklame      | Penyelenggaraan reklame                          | Nilai sewa reklame            | 25%                                                        |
| PAT                | Pengambilan/pemanfaatan air tanah                | Nilai perolehan air tanah     | 20%                                                        |
| Pajak MBLB         | Pengambilan MBLB                                 | Volume/tonase x harga patokan | 20%; daerah khusus 25%                                     |
| Pajak Sarang Walet | Pengambilan/pengusahaan sarang walet             | Harga pasar x volume          | 10%                                                        |
| Opsen PKB          | PKB terutang                                     | PKB terutang                  | 66%                                                        |
| Opsen BBNKB        | BBNKB terutang                                   | BBNKB terutang                | 66%                                                        |

## 12. Contoh Kasus dan Jawaban Ujian

### Kasus 1 - Rumah tinggal PBB-P2

WP memiliki rumah dengan NJOP Rp800.000.000. Perda menetapkan NJOPTKP Rp10.000.000, persentase dasar pengenaan 40%, dan tarif 0,2%.  $PBB-P2 = 0,2\% \times 40\% \times (Rp800.000.000 - Rp10.000.000) = Rp632.000$ . Dasar hukum rumus: UU HKPD Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, dan Pasal 42.

### Kasus 2 - BPHTB jual beli tanah

Pembeli membeli tanah Rp600.000.000. Perda menetapkan NPOPTKP Rp80.000.000 dan tarif BPHTB 5%.  $BPHTB = 5\% \times (Rp600.000.000 - Rp80.000.000) = Rp26.000.000$ . Dasar: Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 46 ayat (5), Pasal 47, dan Pasal 48.

### Kasus 3 - Waris BPHTB

Perolehan hak karena waris oleh anak kandung memakai NPOPTKP minimal Rp300.000.000 jika memenuhi hubungan keluarga dalam Pasal 46 ayat (6). Saat terutang bukan saat pewaris meninggal, melainkan saat penerima waris atau kuasanya mendaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan menurut Pasal 49 huruf c.

### Kasus 4 - Restoran kecil

Restoran termasuk objek PBJT makanan/minuman, tetapi Pasal 51 ayat (2) huruf a mengecualikan penyerahan makanan/minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda. Jadi harus dicek ambang omzet Perda setempat.

### Kasus 5 - Karaoke

Karaoke termasuk jasa kesenian dan hiburan tertentu. Tarif PBJT-nya bukan tarif umum 10%, melainkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menurut Pasal 58 ayat (2).

### Kasus 6 - Reklame Instagram

Iklan melalui internet dikecualikan dari objek Pajak Reklame berdasarkan Pasal 60 ayat (3) huruf a. Jika reklame berupa billboard/videotron di jalan, objeknya masuk Pajak Reklame.

### Kasus 7 - Sumur bor industri

Pengambilan air tanah oleh industri merupakan objek PAT jika tidak termasuk pengecualian.  $PAT = \text{nilai perolehan air tanah} \times \text{tarif}$ . Nilai perolehan = harga air baku x bobot menurut Pasal 67 ayat (2).

### Kasus 8 - Pengambilan pasir

Pengambilan pasir dan kerikil termasuk objek Pajak MBLB menurut Pasal 71 ayat (1). DPP-nya adalah nilai jual hasil pengambilan:  $\text{volume/tonase} \times \text{harga patokan tiap jenis MBLB}$  menurut Pasal 73 ayat (2).

### Kasus 9 - Opsen PKB

Jika PKB terutang Rp1.000.000, Opsen PKB =  $66\% \times \text{Rp1.000.000} = \text{Rp660.000}$ . Dasarnya Pasal 83 ayat (1) huruf a. Opsen dipungut bersamaan dengan PKB menurut Pasal 84 ayat (1).

## 13. Jebakan Konsep TM 15

- Menggunakan UU 28/2009 sebagai dasar utama. Untuk saat ini gunakan UU 1/2022 HKPD dan PP 35/2023.
- Mengira PBB-P2 tetap memakai NJKP lama tanpa membaca Pasal 40 ayat (5). Dalam UU HKPD, dasar pengenaan adalah 20%-100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
- Mencampur PBB-P2 dan BPHTB. PBB-P2 tahunan atas objek; BPHTB atas perolehan hak.
- Mengira BPHTB selalu berdasarkan NJOP. Dasarnya NPOP; NJOP dipakai jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah.
- Mengira PBJT sama dengan pajak restoran saja. PBJT mencakup makanan/minuman, listrik, hotel, parkir, dan hiburan.
- Lupa tarif khusus hiburan tertentu 40%-75%.
- Mengira reklame internet terkena Pajak Reklame. UU HKPD mengecualikan internet/TV/radio/media berkala.
- Mencampur PAT dengan PAP. PAT kabupaten/kota; PAP provinsi.
- Menghitung Pajak MBLB dari omzet bersih/laba. Dasarnya nilai jual hasil pengambilan =  $\text{volume/tonase} \times \text{harga patokan}$ .
- Menganggap opsen adalah pajak provinsi. Opsen PKB dan BBNKB adalah pajak kabupaten/kota; Opsen MBLB adalah pajak provinsi.
- Lupa Perda. UU menetapkan struktur dan plafon; tarif riil dan detail teknis tetap harus dilihat pada Perda/Perkada.

## 14. Kerangka Jawaban Esai UAS

### Pertanyaan model: Jelaskan daftar pajak kabupaten/kota menurut UU HKPD.

Jawaban kuat: Pajak kabupaten/kota diatur dalam UU 1/2022 Pasal 4 ayat (2), terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Pasal 6 ayat (1) melarang daerah memungut pajak selain jenis yang ditentukan dalam Pasal 4. Mekanisme pemungutannya dibagi dalam Pasal 5: PBB-P2, Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; sedangkan BPHTB, PBJT, MBLB, dan Sarang Burung Walet dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh WP. Tarif riil ditetapkan dalam Perda sebagaimana Pasal 94, tetapi tidak boleh melebihi batas UU HKPD.

### Pertanyaan model: Bandingkan PBB-P2 dan BPHTB.

PBB-P2 adalah pajak tahunan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan OP/Badan menurut Pasal 38. Subjek dan wajib pajaknya adalah pihak yang nyata mempunyai hak atau manfaat atas bumi/bangunan menurut Pasal 39. Dasar pengenaannya adalah NJOP, dengan NJOPTKP minimal Rp10.000.000 dan dasar pengenaan 20%-100% dari NJOP setelah NJOPTKP menurut Pasal 40. Tarifnya maksimum 0,5% menurut Pasal 41. BPHTB berbeda karena objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut Pasal 44. Subjek dan wajib pajaknya adalah pihak yang memperoleh hak menurut Pasal 45. Dasar pengenaannya adalah NPOP dikurangi NPOPTKP, dengan NPOPTKP minimal Rp80.000.000 atau Rp300.000.000 untuk waris/hibah wasiat tertentu menurut Pasal 46. Tarifnya maksimum 5% menurut Pasal 47.

### Pertanyaan model: Jelaskan PBJT dan tarifnya.

PBJT adalah pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan menurut Pasal 50. Subjeknya konsumen dan Wajib Pajaknya penyedia/penjual barang dan jasa menurut Pasal 56. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan konsumen menurut Pasal 57. Tarif umum paling tinggi 10% menurut Pasal 58 ayat (1), tetapi hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa dikenakan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menurut Pasal 58 ayat (2). Tenaga listrik untuk industri/pertambangan minyak dan gas paling tinggi 3%, sedangkan listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5% menurut Pasal 58 ayat (3).

## 15. Mini Hafalan Pasal

| Materi                      | Pasal kunci                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Daftar pajak kabupaten/kota | UU 1/2022 Pasal 4 ayat (2) huruf a-i     |
| Official vs self assessment | UU 1/2022 Pasal 5 ayat (1)-(5)           |
| Larangan jenis pajak baru   | UU 1/2022 Pasal 6 ayat (1)               |
| PBB-P2                      | UU 1/2022 Pasal 38-Pasal 43; PMK 85/2024 |
| BPHTB                       | UU 1/2022 Pasal 44-Pasal 49              |
| PBJT                        | UU 1/2022 Pasal 50-Pasal 59              |
| Pajak Reklame               | UU 1/2022 Pasal 60-Pasal 64              |
| PAT                         | UU 1/2022 Pasal 65-Pasal 70              |
| Pajak MBLB                  | UU 1/2022 Pasal 71-Pasal 75              |
| Pajak Sarang Burung Walet   | UU 1/2022 Pasal 76-Pasal 80              |
| Opsen                       | UU 1/2022 Pasal 81-Pasal 84              |
| Earmarking tertentu         | UU 1/2022 Pasal 86                       |
| Retribusi                   | UU 1/2022 Pasal 87-Pasal 93              |
| Muatan Perda PDRD           | UU 1/2022 Pasal 94                       |
| KUPDRD                      | UU 1/2022 Pasal 95; PP 35/2023           |
| Keringanan/pembebasan       | UU 1/2022 Pasal 96                       |

## 16. Rujukan Utama

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota untuk tarif riil, NJOP, NPOPTKP, keringanan, tata cara pembayaran, pendataan, penagihan, dan sengketa.

Kesimpulan: TM 15 perlu dikuasai dengan pola yang sama untuk setiap pajak: objek, pengecualian, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, rumus, wilayah pemungutan, dan saat terutang. Soal ujian biasanya bukan sekadar meminta nama pajak, tetapi menguji apakah mahasiswa mampu membedakan PBB-P2 dengan BPHTB, PBJT dengan retribusi, PAT dengan PAP, serta pajak pokok dengan opsen.